

1502845-40.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elizabeth Lopes de Freitas

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2234904/2021 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 19911639 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 1247/21/010 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

4ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502845-40.2021.8.26.0536 - Controle 2021/000605

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2234904/2021 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 19911639 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 1247/21/010 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 2234904 - 03º D.P. SANTOS, 1247/21/010 - 03º D.P. SANTOS, 2234904/2021 - 3º Distrito Policial de Santos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO DE OLIVEIRA MATHIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elizabeth Lopes de Freitas

VISTOS.

THIAGO DE OLIVEIRA MATHIAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 27 de agosto de 2021, por volta das 22 horas, na Rua Alexandre Martins, em Santos, trazia consigo oitenta e oito porções de cocaína, vinte porções de erva Cannabis sativa L (maconha) e cinco porções de crack (cocaína), drogas capazes de causar dependência física e psíquica. O denunciado pretendia vender tudo no comércio clandestino. Ele agia sem qualquer tipo de autorização.

O acusado foi preso em flagrante delito (fls. 01/02 e 11).

Os autos de exibição e apreensão e de constatação preliminar de substância entorpecente encontram-se acostados às fls. 08 e 10, respectivamente.

A folha de antecedentes e a certidão do distribuidor criminal do acusado encontram-se encartadas às fls. 20/21 e 26, respectivamente.

Por r. decisão exarada às fls. 48/49, em sede de Plantão Judiciário, a audiência de custódia foi dispensada, nos termos do Prov. CSM nº 2.545/2020 e da Recomendação C.N.J. nº 62/2020, sendo a prisão em flagrante do acusado convertida em prisão preventiva.

O mandado de prisão preventiva foi expedido às fls. 50/51, sendo devidamente cumprido às fls. 59/60 e 64/65.

O relatório final da autoridade policial encontra-se acostado às fls. 62/63.

Por r. decisão exarada às fls. 71/72, foi determinada a notificação do acusado, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06.

O acusado foi devidamente notificado às fls. 124/125.

A i. defesa do acusado apresentou defesa preliminar às fls. 83/85.

Por r. decisão exarada às fls. 108/109, a denúncia foi recebida.

O laudo pericial de exame químico-toxicológico encontra-se acostado às fls. 131/133, tendo resultado positivo para cocaína e Tetrahydrocannabinol (THC).

O acusado foi pessoalmente citado às fls. 136/138.

A i. defesa do acusado requereu a revogação da prisão preventiva às fls. 179/184, tendo o i. representante do M.P. se manifestado contrariamente ao pedido (fls. 200).

Por r. decisão exarada às fls. 209/210, foi indeferido o pedido de liberdade provisória formulado pela i. defesa do acusado.

Em audiência virtual realizada no dia 15 de dezembro de 2021, através de videoconferência no software Microsoft Teams, nos termos do Comunicado nº 284/2020, foram ouvidas duas testemunhas comuns e uma testemunha de defesa, sendo o réu interrogado. Em deliberação, o julgamento foi convertido em diligência, a fim de ser expedido ofício à Prefeitura Municipal de Santos, para encaminhamento das imagens das câmeras de monitoramento. Na oportunidade, foi concedido o benefício da liberdade provisória ao acusado (fls. 244/247).

O alvará de soltura foi expedido às fls. 248/249, sendo devidamente cumprido às fls. 253/255.

A resposta ao ofício encaminhado à Prefeitura Municipal de Santos encontra-se encartada às fls. 261.

Encerrada a instrução, o i. representante do Ministério Público manifestou-se em memoriais escritos, requerendo a procedência da ação penal, nos termos da denúncia ofertada (fls. 286/288).

A ilustre defesa manifestou-se em memoriais escritos, requerendo a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a redução da pena nos termos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena (fls. 291/305).

É o relatório. DECIDO.

A presente ação penal é procedente, pois restou satisfatoriamente comprovada nos autos, a prática do delito descrito na denúncia e ora imputado ao acusado.

A materialidade delitiva está amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02 e 11, pelo boletim de ocorrência de fls. 03/06, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 08, pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 10, pelo relatório final de fls. 62/63, bem como pelo laudo pericial de exame químico-toxicológico de fls. 131/133, atestando como resultado positivo para cocaína e Tetrahydrocannabinol (THC).

Da mesma forma, a autoria do delito restou devidamente comprovada, diante da farta prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Ao ser interrogado em Juízo, o acusado negou a prática do delito descrito na denúncia. Relatou que trabalha como garçom num restaurante em Guarujá. Alegou que, na data dos fatos, tinha vindo de Guarujá para Santos, a fim de buscar sua namorada. Estava andando pela Rua Alexandre Martins e entraria na Rua Vergueiro Steidl, momento em que avistou algumas pessoas correndo e se assustou, por isso retornou. Então, foi abordado pelos policiais no posto. Narrou que os policiais o

conduziram à uma praça na Rua Alexandre Martins, em frente ao B.N.H., onde ficou sentado no chão e foi algemado. Narrou que foi levado à delegacia e permaneceu por um bom tempo aguardando dentro da viatura. Negou que estivesse em posse das drogas e alegou que apenas no momento em que entrou na delegacia, foi que os policiais apresentaram os entorpecentes. Informou que não possui vícios e não usa drogas. Afirmou ainda, que não conhecia os policiais e que os mesmos estão mentindo. No entanto, sua versão restou isolada diante da farta prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório.

A testemunha comum Sérgio Souza de Andrade, policial militar ouvido em Juízo, relatou que na data dos fatos estavam realizando uma operação em local conhecido por ser ponto de trafico de drogas. Algumas equipes haviam adentrado à praça local e o depoente estava na rua, do lado de fora da praça, juntamente com seu parceiro, momento em que visualizaram um indivíduo saindo da praça. Este, ao avistar a viatura policial, saiu correndo. Narrou que seu parceiro saiu ao encalço do indivíduo e conseguiu alcançá-lo e conduzi-lo próximo à viatura. Realizada busca pessoal, em poder do acusado foram encontrados entorpecentes, tratando-se de maconha, cocaína e crack. Esclareceu que as drogas estavam nas vestes do acusado, sendo menos de dez porções de crack, pouco mais de oitenta porções de cocaína e cerca de vinte porções de maconha.

Narrou, ainda, o depoente, que na data dos fatos, indagado acerca das drogas, o réu informou que adquiria os entorpecentes no Guarujá e alugava um espaço naquela praça pelo valor de R\$ 100,00 por semana, para vender as drogas no local. Relatou que foram encontrados valores em dinheiro em poder do acusado, cerca de R\$ 20,00 a R\$ 30,00 e que o mesmo estava sóbrio no momento da abordagem. Afirmou que, a princípio, quando o depoente e seu parceiro avistaram o réu, estavam desembarcando da viatura, a cerca de 10 a 15 metros de distância, na Rua Vergueiro Steidl, fazendo cerco ao redor do B.N.H. Narrou que, na data dos fatos, havia aproximadamente três viaturas com três policiais em cada uma delas e mais algumas motos fazendo parte da operação, porém não sabe nomear os policiais escalados. Relatou que as viaturas fizeram cerco e correram pela Rua Alexandre Martins, na contramão de direção, sendo o réu abordado na esquina das ruas Vergueiro Steidl e Alexandre Martins.

A testemunha comum Hycaro Solrak Farias Porto, policial militar ouvido em Juízo, corroborou integralmente o depoimento prestado por seu colega de farda. Acrescentou, ainda, que na data dos fatos, a operação estava sendo realizada pelo pelotão inteiro da Força Tática, com cerca de 15 a 16 policiais. Narrou que a viatura policial em que se encontrava chegou a entrar na Rua Vergueiro Steidl, mas era contramão de direção e a viatura não poderia prosseguir. Desta forma, o réu correu na direção contrária dos policiais, que desembarcaram da viatura para ir ao encalço do réu. Ao ser alcançado, o réu tentou se desvencilhar, mas desistiu. Por fim, afirmou que o acusado, na data dos fatos, estava vestindo uma camisa, cuja cor não se recorda, uma calça jeans e uma jaqueta preta, dentro da qual estavam os entorpecentes, acondicionados em duas sacolas.

Não há contradições entre os depoimentos dos policiais militares, pois ambos narraram minuciosamente de que forma se deram os fatos, tal qual o descrito na denúncia. Seus depoimentos foram uníssonos, firmes e seguros, nada havendo que possa desmerecer sua credibilidade.

Os depoimentos dos policiais, sejam eles militares ou civis, desde que prestados de forma condizente, são idôneos e gozam de presunção de veracidade, sendo analisados em conjunto com os demais elementos de prova existentes nos autos.

Neste sentido:

“PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O policial como qualquer pessoa, pode servir de testemunha, sob o compromisso de dizer a verdade”. (Apelação Criminal n. 178.724-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 26.06.95 - V.U.)

“PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O depoimento de policial assume força probante incriminadora, uma vez que, como qualquer pessoa, o policial pode servir como testemunha, sabe o compromisso de

dizer a verdade, notadamente se não há elementos indicadores de que tenha ele se desviado do exercício de sua função pública, da qual decorre a presunção iuris tantum da legitimidade de sua atuação". (Apelação Criminal n. 172.521-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 12.06.95 V.U.)

A testemunha de defesa Fabiola Carvalho de Pino, ouvida em Juízo, informou conhecer o réu, pois é namorado de uma amiga dela. Relatou que não presenciou os fatos narrados na denúncia. Narrou que o réu trabalha como ajudante em uma adega, é um bom namorado e vai sempre à sua casa buscar a namorada dele, que frequenta sua casa.

Cumpra mencionar, que o depoimento da testemunha de defesa ouvida em Juízo deve ser analisado com reservas, pois esta não presenciou a prática do delito e nada pôde acrescentar na elucidação dos mesmos. A testemunha apenas prestou informações a respeito da conduta social do acusado.

Ressalta-se que a i. defesa do acusado não trouxe aos autos qualquer prova capaz de desmerecer a idoneidade dos policiais militares ouvidos em Juízo e elidir a credibilidade de seus depoimentos, de modo que não há qualquer motivo aparente para que os mesmos quisessem prejudicá-lo.

O delito de tráfico de entorpecentes restou satisfatoriamente caracterizado nos autos, diante da grande quantidade e variedade das drogas apreendidas, seu modo de acondicionamento, diante dos depoimentos dos policiais militares e das circunstâncias em que ocorreu a prisão do acusado, bem como do laudo pericial de exame químico-toxicológico de fls. 131/133.

No delito de tráfico (artigo 33, "caput") e nas formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços desde que o agente seja primário, tenha bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

O acusado preenche os requisitos legais acima elencados e descritos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois não registra antecedentes criminais, não havendo nos autos notícia de seu envolvimento em outras atividades criminosas e também não há notícias que o mesmo integre organização criminosa, fazendo jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista na Lei nº 11.343/06.

Assim sendo, seguramente comprovadas materialidade e autoria delitivas, impõe-se o desfecho de procedência da ação.

ISTO POSTO e por tudo acima relatado, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra THIAGO DE OLIVEIRA MATHIAS, a fim de condená-lo como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O acusado é primário, possui bons antecedentes e, em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados no valor mínimo unitário.

Nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diminuo em 2/3 (dois terços) a pena aplicada ao acusado, perfazendo o total de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados no valor mínimo unitário.

Torno definitiva a pena aplicada.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, em razão da natureza hedionda do delito.

De acordo com a resolução 5/12 do Senado Federal, substituo a pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e limitação de fim de semana, ambas por igual prazo,

Considerando que as provas produzidas nos autos demonstraram claramente que o dinheiro apreendido com o acusado foi obtido em decorrência do tráfico de drogas, determino o perdimento da quantia apreendida em Juízo em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

Santos, 3 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA